

1500463-63.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... outras vezes pela prática de tráfico. Receberam denúncias de que o acusado estava na prática do tráfico (foram várias, por telefone; pessoalmente também recebeu de uma pessoa que não quis se identificar); levantaram o novo endereço do réu, e fizeram diligências e campanas (2 ou 3 vezes; visualizou pessoas batendo na porta do acusado e conversou com pessoas próximas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500463-63.2022.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500463-63.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078888/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23778261 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2078888 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDIR FERNANDO GUILHERME

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

VALDIR FERNANDO GUILHERME, alcunha "Caiá", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de março de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Jamil Mussi, nº 118, Vila Nova, Jaú-SP, teria guardado, para fins de tráfico, um total de 0,77 grama da droga conhecida como crack.

Notificado (fl. 170), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 167/168.

A denúncia foi recebida em 12 de maio de 2022 (fls. 171/173) e o réu foi citado (fl. 202).

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a absolvição em razão da ausência de provas (fls. 274/287).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 6/12), boletim de ocorrência de fls. 22/25, do auto de exibição e apreensão de fls. 26/27, do auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 28, fotografias de fls. 58/60, auto de reconhecimento fotográfico (fl. 65), laudos de fls. 124/129 e 223/228, além dos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Civil Osvaldo afirmou que o réu é conhecido nos meios policiais e já foi investigado outras vezes pela prática de tráfico. Receberam denúncias de que o acusado estava na prática do tráfico (foram várias, por telefone; pessoalmente também recebeu de uma pessoa que não quis se identificar); levantaram o novo endereço do réu, e fizeram diligências e campanas (2 ou 3 vezes; visualizou pessoas batendo na porta do acusado e conversou com pessoas próximas). Solicitaram mandado de busca e o cumpriram. Chegando, encontraram uma pessoa que adquiriria droga do acusado. Ao verificar a polícia, o réu dispensou uma porção de droga, mas a polícia localizou crack. No interior da residência, encontraram mais droga. Na oportunidade, o réu mencionou ser usuário de entorpecente. Antes da identificação do último endereço do réu, estavam praticamente prontos para solicitar a busca na moradia anterior, em virtude de investigações. O acusado morava com a companheira, que também estava na casa, mas não se recorda do que ela mencionou. O usuário que encontraram na frente da casa (Everton) estava com droga, semelhante às que foram localizadas na residência do réu. Viu a abordagem, próxima aos fatos, de uma pessoa chamada João. Everton mencionou que já havia comprado droga de João e de Valdir. Não se recorda se foi encontrado cachimbo na residência.

A testemunha Policial Bruno, em essência, relatou, quanto ao cumprimento do mandado, os fatos no mesmo sentido da testemunha Osvaldo. Afirmou que o réu disse que havia jogado droga no chão (2 porções - não se recorda como estavam acondicionadas) porque assustou com a polícia. Não se recorda se Everton possuía dinheiro com ele. Também localizaram droga no interior da casa. Houve a abordagem de uma pessoa de nome João, por outros policiais. Pelo que se recorda, Osvaldo falou que fez campanas anteriores, e, pelo que acredita, que ele tenha visto movimentos típicos de tráfico. Não se recorda se a droga encontrada na garagem e no interior da residência estavam embaladas da mesma forma. Pelo que se recorda, havia a esposa do réu na casa. Não se recorda de ter localizado cachimbo na casa. Não localizou apetrecho para embalar a droga.

A testemunha Tatiane, companheira do réu, disse que estava no dia dos fatos. Na oportunidade, chegou uma pessoa no portão e entrou junto com a polícia. O rapaz era Everton; conhecia-o de vista; ele já foi uma vez em sua casa, para usar droga junto com Valdir e a testemunha. Everton era usuário de crack. Não sabe como a polícia entrou na casa. O portão da casa ficava às vezes aberto, às vezes fechado. Apenas usavam droga no final de semana. Na época, o réu trabalhava em uma fábrica (uma banca de calçados) e fazia gesso. A polícia encontrou 3 pedras de crack. Iriam usar droga nesse dia. No dia, iria fornecer uma pedra de crack para Everton. Embora tenha sido uma terça-feira, Valdir não trabalhou porque iria visitar a irmã no hospital. Disse aos policiais que eram suas as drogas que estavam no balcão. Valdir não chegou a entregar qualquer coisa a Everton. Angélica também estava na casa e ela viu a abordagem.

A testemunha Angélica afirmou que é amiga pessoal de Tatiane há uns 05 meses, mas pouco frequenta a casa dela. Tatiane frequenta sua casa. No dia dos fatos, havia acabado de chegar na casa, e estava num quarto com Tatiane. Valdir estava sentado no colchão da sala. Em determinado momento, ouviu um barulho e, em seguida, viu uma arma; a polícia não chamou, apenas entrou. Viu um rapaz apenas quando a polícia entrou na casa. Não viu Everton nas outras oportunidades que foi na casa. Chegou na casa por volta das 7h30, 8h, e depois a polícia lá compareceu. Tatiane lhe disse que é usuária de droga, mas ela não falou qual.

Interrogado, o réu negou a prática do delito. Afirmou que estava na sala de sua casa e escutou uns gritos na rua; saiu para ver o que era, e questionou uma pessoa para ver o que estava acontecendo. Nisso a polícia apareceu e lhe apontou uma arma. Foi revistado e a polícia entrou em sua casa. A polícia encontrou uma porção de crack em sua casa, mas não sabia que havia tal objeto lá. A droga era de Tatiane, segundo ela mesmo disse. Não sabe se a polícia encontrou droga com essa pessoa; não sabe o nome dessa pessoa. O crack que foi localizado pela polícia estava na cozinha; não havia droga no chão. Nunca vendeu droga para essa pessoa, nem para qualquer outra pessoa. Já usou droga com essa pessoa, mas há muito tempo. Como se vê, o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico.

Tanto o auto de constatação preliminar (fl. 28) como o laudo definitivo (fls. 124/129) concluem que o entorpecente localizado na busca policial corresponde à cocaína na forma de crack (fl. 128).

A forma que o entorpecente foi encontrado, conforme fotografias de fls. 58/60 e laudo de fls. 124/129, bem como os demais objetos apreendidos com a droga (expressiva quantidade de dinheiro (fl. 58), tesoura e frasco pequeno e transparente – auto de apreensão de fl. 26) indicam que o réu praticou o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “guardar”.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente realize quaisquer das condutas previstas pelo preceito primário do tipo penal. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. [...]. 2. O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento. [...]. (STJ - AgRg no HC 618.667/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020)”.

Além dos indícios da traficância, houve investigação prévia por parte das autoridades policiais que lograram êxito em identificar usuários compradores da droga, como extrai-se do depoimento da testemunha Everton (fl. 66). No mesmo sentido, a testemunha Everton procedeu ao reconhecimento fotográfico (fl. 65) do réu como sendo a pessoa responsável pela venda de crack por cinco ou seis vezes, droga localizada na busca destes autos. Tratando-se de elemento informativo que se soma às demais provas produzidas em juízo, é possível a sua utilização na fundamentação do decreto condenatório, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, a contrario sensu.

Ademais, conquanto tenha havido informação obtida com terceiras pessoas não identificadas, tal fato não impõe a absolvição ou o reconhecimento de ausência probatória, notadamente considerando os demais elementos existentes nos autos, mormente tendo havido outras diligências prévias pela polícia. Outrossim, os fatos aconteceram em uma terça-feira (22 de março), enquanto a testemunha Tatiane mencionou que apenas usavam entorpecente em finais de semana, de modo que se enfraquece a alegação de desclassificação para o delito de uso. Portanto, a presença de Everton no local, aliado aos testemunhos dos policiais, que mencionaram a realização de campanhas anteriores, permite concluir a finalidade de aquisição de entorpecente do ora réu.

Conforme entendimento da jurisprudência: “Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por alibi comprovado, autorizam condenação” (Julgados do Tacrim 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), “podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado” (Julgados do Tacrim 84/411), “imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa” (Julgados do Tacrim 90/319).

Repise-se, ainda, que os depoimentos dos Policiais foram coerentes com os prestados

na fase extrajudicial (fls. 16/17 e 18) e em asseverar a localização do entorpecente nas circunstâncias descritas. Em que pese a alegação defensiva de que há divergência no número da casa mencionado pelo policial, verifica-se que todas as diligências e, em especial o mandado de busca, foram cumpridos na residência do acusado, então investigado. Por isso, conclui-se que a investigação foi realizada no local correto, implicando a localização do réu e dos entorpecentes nos moldes descritos na denúncia.

Nesse sentido, as investigações, diligências prévias e campanhas realizadas, bem como os dizeres das autoridades responsáveis pelo cumprimento do mandado de fls. 1/4 e da decisão de fl. 5, são categóricos pela consumação do delito, na modalidade guardar entorpecentes, para fins de comércio.

Não há, assim, motivo para se duvidar da versão apresentada pelos policiais que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminar injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes. (RT 411/266)

Os depoimentos das testemunhas de defesa não têm condão de invalidar o que afirmado pelos policiais, porque contrários ao conjunto probatório e são isolados nos autos. Não conferem, portanto, um alibi sólido para a ausência do tráfico ou da efetiva participação do acusado. Enquanto o relato de Tatiane possui contradições, como já fundamentado, as palavras da testemunha Angélica não são capazes de infirmar os dizeres dos policiais e das demais provas coligidas durante a investigação. Isso porque é possível e, ainda, provável que Angélica não tenha encontrado com Everton nas outras vezes que adquiriu as drogas, pois não morava junto com o acusado e afirmou que pouco frequentava sua casa. Por outro lado, corroborou com a versão dos policiais de que havia terceira pessoa, um rapaz, no momento do cumprimento do mandado.

Ademais, a simples alegação de que o réu seria (somente) usuário de drogas não tem o condão de eximi-lo (convergindo para uma eventual desclassificação que fosse) do tráfico, que, como se viu, comprovadamente, fazia, mesmo porque é cada vez mais recorrente pessoas sustentarem esse vício com a revenda do que consomem. Nesse sentido: [...] A mera condição de usuário ou dependente, por si só, não possui o condão de excluir a culpabilidade pelo narcotráfico, porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode excluir a outra. [...] (TJSP, AC nº 0000318-44.2016.8.26.0544, Rel. Des. França Carvalho, j. 05/04/2018).

Ainda a respeito: [...] Embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que ele praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente. A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A ratio legis pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas [...] (STJ, REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06/03/2018).

Dessa forma, o decreto condenatório é medida que se impõe, uma vez que amparado pelo conjunto probatório.

Passo à dosimetria da pena.

PENA. O réu é reincidente (0007451-29.2012.8.26.0302 - fl. 142 e 0016928-23.2005.8.26.0302 - fl. 143) e ostenta mau antecedente (0012124-70.2009.8.26.0302 - fl. 142/143), de modo que uma reincidência será utilizada na segunda fase como agravante, enquanto as demais para elevação da pena nesta etapa a título de maus antecedentes. Atento às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e considerando também a natureza extreme nociva do tóxico 'crack', altamente viciante e penoso à saúde pública, fixo a pena base acima do mínimo legal em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 714 (setecentos e catorze) dias-multa. Fixo o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do acusado.

Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), de modo que aumento a pena em 1/6, resultando 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois reincidente. Ausentes outras causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena, conforme anteriormente fixada.

Nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, considerando principalmente a reincidência específica, destacada a gravidade concreta do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado, VALDIR FERNANDO GUILHERME, qualificado nos autos, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como à pena de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. Em casos tais, também assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei). Frise-se, ademais, a reincidência do acusado.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 163,00 - fl. 26 e 130), bem como dos bens descritos no auto de fls. 26/27 - tesoura pequena com cabo preto; frasco pequeno e transparente, eis que nada comprovou o acusado acerca de procedência lícita, bem como porque o numerário e os demais bens foram encontrados em situação que se presumia decorrer de obtenção da prática do ilícito em tela.

No entanto, quanto ao veículo GM/Astra Sedan, placa CWC3954, chassi 9BGTT69B04B139564, proprietário EDMEU RINALDI, ano 2003/2004, em que pese ter sido localizado com o acusado, não foi visto sendo utilizado para o comércio de entorpecentes. Também não foram juntadas quaisquer provas que relacionassem o veículo com o tráfico. Não há, portanto, como decretar seu perdimento, sendo medida que se impõe a liberação.

Conforme art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas pelo acusado, observados, se o caso, os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA